

Marcin Palka
Maria Kazmierczak-Palka
ul. Stawowa 6, 59-800 Luban
PESEL Marcin: 88051210597
PESEL Maria: 91030707182

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu
ul. Stara 1
59-800 Luban

Do wiadomości: Kierownik komórki wierzycielsko-egzekucyjnej US Wrocław-Stare Miasto
(celem niezwłocznego usunięcia skutków czynności egzekucyjnych dotyczących zwrotów PIT)

Luban, dnia 13 maja 2026 r.

**WEZWANIE DO WYPŁATY ZALEGŁYCH NADPŁAT PODATKU
DOCHODOWEGO (PIT)
ORAZ ZAPRZESTANIA BEZPODSTAWNYCH ZALICZEN**

wraz z zadaniem pełnego wyjaśnienia podstawy prawnej i koordynacji między organami

Sygnatura wskazana przez organ: 0227-SEW.722.1585028.2025

I. Zadania

1. Natychmiastowe wstrzymanie zaliczeń i zwrot nadpłat

Niewzłoczne wstrzymanie zaliczania jakichkolwiek nadpłat i zwrotów PIT na rzekome zobowiązania z tytułu "WKP" oraz zwrot wszystkich zaległych nadpłat wraz z należnym oprocentowaniem - nie istnieje wymagalne zobowiązanie, które mogłoby uzasadniać zaliczenie.

Podstawa prawna:

Art. 76 par. 1 O.p. - nadpłata podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlega zwrotowi.

Art. 76a par. 2 O.p. - w przypadku nadpłaty wynikającej ze wspólnego zeznania małżonków zaliczenie nadpłaty na zaległości podatkowe jednego z małżonków wymaga zgody drugiego małżonka.

Art. 76b O.p. - przepisy art. 76 i 76a stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku.

Art. 59 par. 1 pkt 2 u.p.e.a. - postępowanie egzekucyjne umarza się, jeśli zobowiązanie wygasło wskutek wykonania.

Art. 125 O.p. - organy podatkowe obowiązane są działać w sprawie wnikliwie i szybko.

2. Samodzielne wyjaśnienie sprawy między organami

Samodzielne wyjaśnienie przez US Luban sprawy z US Wrocław-Stare Miasto i niezwłoczne udokumentowanie w aktach braku podstaw do dalszych zajęć i zaliczeń - wykonanie zobowiązania i wygaszenie tytułu egzekucyjnego wskutek pokrycia należności z zabezpieczenia majątkowego.

Podstawa prawna:

Art. 59 par. 1 pkt 2 u.p.e.a. - obligatoryjne umorzenie postępowania egzekucyjnego w razie wygasnięcia obowiązku.

Art. 125 O.p., Art. 139 par. 1 O.p., Art. 140 par. 1 O.p.

3. Korekty zeznań PIT-37 za lata 2022 i 2023 - zmiana na rozliczenie wspólne z małżonkiem

Jednocześnie z niniejszym wezwaniem składamy korekty zeznan PIT-37 za lata podatkowe 2022 i 2023, zmieniając formę rozliczenia z indywidualnej na wspólną z małżonkiem - analogicznie do korekty już skutecznie złożonej za rok 2024 oraz zeznania wspólnego za rok 2025.

Podatnikiem w korektach wspólnych jest Maria Kazmierczak-Palka (PESEL: 91030707182), małżonkiem - Marcin Palka (PESEL: 88051210597).

Korekta za 2022 - zmiana indywidualnych PIT-37 na wspólne:

Dochód Marii po składkach ZUS: 59 875,85 zł
Dochód Marcina po składkach ZUS: 20 842,53 zł
Łączny dochód: 80 718,38 zł
Podstawa opodatkowania (1/2): 40 359 zł
Podatek od 40 359 zł x 2: 2 486,16 zł
Ulga na dzieci (PIT/O): 1 112,04 zł
Podatek należny: 1 374 zł
Zaliczki łącznie: 4 123 zł
NADPLATA: 2 749,00 zł
Dotychczasowy zwrot (Maria indyw.): 538,00 zł (już wypłacony)
Dodatkowa nadpłata z korekty: +1 099,00 zł

Korekta za 2023 - zmiana indywidualnych PIT-37 na wspólne:

Dochód Marii po składkach ZUS: 74 798,27 zł
Dochód Marcina po składkach ZUS: 12 053,20 zł
Łączny dochód: 86 851,47 zł
Podstawa opodatkowania (1/2): 43 425 zł
Podatek od 43 425 zł x 2: 3 222,00 zł
Ulga na dzieci (PIT/O): 1 112,04 zł
Podatek należny: 2 110 zł
Zaliczki łącznie: 5 506 zł
NADPLATA: 3 396,00 zł
Dotychczasowy zwrot (Maria indyw.): 0,00 zł
Dodatkowa nadpłata z korekty: +2 153,96 zł

Podstawa prawna składania korekt:

Art. 81 par. 1 O.p. - podatnik ma prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji.

Art. 6 ust. 2 ustawy o PIT - małżonkowie mogą być, na wspólny wniosek, opodatkowani łącznie od sumy dochodów.

Art. 77 par. 1 pkt 6 O.p. - nadpłata wynikająca z korekty zeznania podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia korekty.

Zwrot nadpłat z korekt za 2022 i 2023 powinien nastąpić na rachunek podatnika (Marii Kazmierczak-Palki): PL44 1090 1955 0000 0001 2130 6229. Nadpłaty z zeznań wspólnych przysługują podatnikowi wskazanemu w zeznaniu i nie mogą być zaliczane na zobowiązania małżonka bez jej zgody (art. 76a par. 2 O.p.).

4. Wypłata zaległych kwot wraz z oprocentowaniem

Wypłata zaległych nadpłat (kwoty nominalne) oraz oprocentowania:

Rok	Zeznanie	Kwota	Status	Rachunek
2022	PIT-37 Maria+Marcin (korekta wspólna)	2 749,00 zł	Korekta składana	Maria K-P
2023	PIT-37 Maria+Marcin (korekta wspólna)	3 396,00 zł	Korekta składana	Maria K-P
2024	PIT-37 Marcin (indyw.)	645,00 zł	Zaliczone bezprawnie	Marcin Palka

2024	PIT-37 Maria+Marcin (kor. wspolna)	4 712,00 zł	Nadplata - termin 03.06.2026	Maria K-P
2025	PIT-37 Maria+Marcin (wspolne)	4 711,00 zł	Zaliczone bezprawnie 28.04.2026	Maria K-P
	SUMA NADPLAT	16 213,00 zł		
2022	Pomniejszenie: zwrot już wypłacony (Maria indyw.)	-538,00 zł	Wypłacone 30.03.2023	
	RAZEM DO WYPŁATY	15 675,00 zł		

Rachunki do wypłaty:

Maria Kazmierczak-Palka: PL44 1090 1955 0000 0001 2130 6229

Marcin Palka: PL21 2490 0005 0000 4000 1614 9096 (nadplata 2024 indyw. - 645 zł)

5. Pisemna odpowiedź w terminie 14 dni

Pisemna odpowiedź w terminie 14 dni od doreczenia niniejszego wezwania z kompletnym wyjaśnieniem podstawy prawnej dotychczasowych zaliczeń i harmonogramem wypłat.

II. Uzasadnienie

1. Stan faktyczny i dowody

W dniu 12.05.2026 r. pracownik US w Lubaniu poinformował nas, że przyczyna braku wypłat jest egzekucja prowadzona przez US Wrocław-Stare Miasto w tytule "konfiskata/przepadek mienia (WKP)" - kwota 5.500,92 zł.

Postanowieniem SR dla Wrocławia-Krzyków z 19.04.2022 r. (VII K 1140/21) Sad stwierdził upadek zabezpieczenia majątkowego 140.000 zł i zarządził przekazanie z tej kwoty na poczet wszystkich należności, w tym: grzywna 4.500 zł, przepadek korzyści majątkowej 8.500 zł, nawiazka 1.500 zł, koszty i opłaty 2.734,63 zł; nadwyżkę 122.765,37 zł zwrócono oskarżonemu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że tytuł "WKP" został pokryty z zabezpieczenia bezpośrednio wskazaniem sadu, co wyklucza dalsze dochodzenie kwoty 5.500,92 zł i prawną możliwość zaliczania naszych zwrotów PIT na nieistniejące zobowiązanie.

2. Skutek prawny postanowienia sadu - brak podstaw egzekucji i zaliczeń

Egzekucje administracyjna obligatoryjnie umarza się, gdy obowiązek wygasł - art. 59 par. 1 pkt 2 u.p.e.a. Taki stan zachodzi w niniejszej sprawie: grzywna, przepadek, nawiazka i koszty zostały pokryte z zabezpieczenia, nadwyżka zwrócona. Organ egzekucyjny nie ma podstawy do dalszych zajęć wierzytelności (zwrotów PIT).

3. Zaliczenie nadpłaty/zwrotu tylko na istniejące zobowiązania podatnika

Zaliczenie nadpłat i zwrotu podatku (art. 76-76b O.p.) może dotyczyć wyłącznie zaległości i bieżących zobowiązań tego samego podatnika. Próby kompensaty rzekomych zobowiązań Marcina zwrotami przysługującymi Marii są pozbawione podstawy prawnej. Wierzytelność ze zwrotu przysługuje podatnikowi wskazanemu w zeznaniu.

4. Uzasadnienie korekt za 2022 i 2023

Korekty za lata 2022 i 2023 składamy na podstawie art. 81 par. 1 O.p. w związku z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT. Malzonkowie spełniają wszystkie warunki do wspólnego opodatkowania: pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, istniała między nimi wspólnota majątkowa, żadne z małżonków nie prowadziło działalności opodatkowanej podatkiem liniowym, ryczałtem ani kartą podatkową.

Zmiana formy rozliczenia na wspólna jest analogiczna do korekty już skutecznie przyjętej przez organ za rok 2024 oraz zeznania wspólnego za rok 2025.

5. Oprocentowanie nadpłat

Art. 78 O.p. przewiduje oprocentowanie nadpłat o charakterze kompensacyjnym. Aktualna stopa: 6,75% rocznie (50% stopy odsetek za zwłokę 13,5%).

Nadpłata	Kwota	Termin zwrotu	Dni opozn.	Odsetki
Marcin 2024 - PIT-37	645,00 zł	16.05.2025	361	43,06 zł
Maria+Marcin 2024 - kor.	4 712,00 zł	23.05.2025	355	309,35 zł
RAZEM ODSETKI		na 13.05.2026		352,41 zł

LACZNIE DO WYPŁATY na dzień 13.05.2026: 16 027,41 zł
(15 675,00 zł nadpłaty + 352,41 zł oprocentowanie)

Odsetki naliczają się nadal do dnia faktycznej wypłaty.

III. Analiza szczegółowa nieprawidłowości

Nieistniejący tytuł egzekucyjny: Ignorowanie przez US Luban skutków postanowienia sądu świadczy o naruszeniu art. 120, 125 O.p. W świetle art. 59 par. 1 pkt 2 u.p.e.a. egzekucja musi zostać umorzona.

Zaliczenia na cudze zobowiązania: Mechanizmy zaliczenia (art. 76-76b O.p.) nie znają konstrukcji "krzyżowej kompensaty" między osobami fizycznymi.

Oprocentowanie nadpłat: Brak wypłaty w terminach z art. 77 O.p. obliguje organ do naliczenia oprocentowania z art. 78 O.p.

IV. Wnioski końcowe i zastrzeżenia

- Wstrzymać niezwłocznie zaliczanie jakichkolwiek nadpłat/zwrotów PIT na tytuł "WKP" oraz uchylić skutki dokonanych zaliczeń (art. 76-76b O.p.; art. 59 par. 1 pkt 2 u.p.e.a.).

- Podjąć pilny kontakt US Luban z US Wrocław-Stare Miasto celem formalnego potwierdzenia wygasnięcia podstawy egzekucji - na podstawie postanowienia SR Wrocław-Krzyki z 19.04.2022 r. (VII K 1140/21).

- Przyjąć i rozpatrzyć korekty PIT-37 za lata 2022 i 2023 (zmiana na rozliczenie wspólne z małżonkiem).

- Wypłacić natychmiast 15 675,00 zł nadpłat oraz oprocentowanie z art. 78 O.p. (352,41 zł na 13.05.2026) na wskazane rachunki.

- W terminie 14 dni przekazać pisemną odpowiedź z wyjaśnieniem podstaw prawnych i harmonogramem wypłat.

Zastrzegamy, że brak realizacji powyższych zadań spowoduje wniesienie skargi do WSA na bezczynność/przewlekłość (art. 149 par. 1-2 p.p.s.a.) z wnioskiem o wymierzenie grzywny i przyznanie sumy pieniężnej.

V. Załączniki

- Postanowienie SR dla Wrocławia-Krzyków z dnia 19 kwietnia 2022 r. (sygn. VII K 1140/21).
- Wydruki z e-Urzedu Skarbowego (transakcje PIT, zestawienia nadpłat i statusy zwrotów).
- Upomnienie US Wrocław-Stare Miasto z 30.05.2025 r. (znak: 0227-SEW.722.1585028.2025).
- Kopie zeznań PIT-37 za lata 2022-2025.
- Korekta PIT-37 za rok 2022 - rozliczenie wspólne (Maria Kazmierczak-Palka + Marcin Palka).
- Korekta PIT-37 za rok 2023 - rozliczenie wspólne (Maria Kazmierczak-Palka + Marcin Palka).
- PIT/O za rok 2022 (ulga na dzieci - korekta).
- PIT/O za rok 2023 (ulga na dzieci - korekta).

Z poważaniem,

Marcin Palka

Maria Kazmierczak-Palka